

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1264/2537

ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร
นาง วา รุณี วรสุนทรากร

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 22 เดิม, มาตรา 31 เดิม, มาตรา 40 เดิม,
มาตรา 41 เดิม

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 42
เดิม

จำเลยเป็นเจ้าของอาคารที่ได้ปลูกสร้างมาก่อนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่องควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ออกใช้บังคับโดยมีแนวอาคารและระยะ
ขัดกับข้อบัญญัติดังกล่าว ต่อมาจำเลยได้ขออนุญาตต่อโจทก์เมื่อวันที่ 18 มีนาคม
2530 เพื่อทำการซ่อมแซมอาคารดังกล่าวโจทก์อนุญาต หลังจากนั้นจำเลยได้ทำการ
ดัดแปลงต่อเติมอาคารนอกเหนือไปจากแบบแปลนที่ได้ขออนุญาตไว้ โดยต่อเติมด้าน
หลังอาคารซึ่งเดิมเป็นชั้นเดียวให้เป็นสองชั้น และมีชั้นดาดฟ้าด้วยการสร้างฐานราก
เสาตอม่อ คานคอดิน คานชั้นสอง คานรับดาดฟ้า หลังคาขยายพื้นชั้นสองขนาด
ประมาณ 24.86 ตารางเมตร ต่อเติมพื้นชั้นดาดฟ้าขนาดประมาณ 18.48 ตารางเมตร
เพิ่มหลังคามุมห้องบันได สร้างผนังอิฐกั้นห้องชั้นสอง ซึ่งการดัดแปลงต่อเติมดัง
กล่าวได้สร้างปิดทางเดินด้านหลังอาคาร สภาพและลักษณะของการต่อเติมและขยาย
อาคารของจำเลยดังกล่าว ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมหรือดัดแปลงเพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสวยงาม แต่เป็นการดัดแปลงอาคารผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับ
อนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 22

เดิม,31 เดิม และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 30,76,83 และเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตาม ข้อบัญญัติได้

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนอาคารที่พักอาศัยส่วนที่ก่อสร้างดัดแปลงต่อเติมผิดไปจากแบบที่ได้รับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมออกจากอาคารตึกแถวเลขที่ 49/2-49/3 ถ้าจำเลยไม่ยอมรื้อถอนอาคารส่วนที่ก่อสร้างดัดแปลงต่อเติมดังกล่าว ให้โจทก์เป็นผู้รื้อถอนได้เองตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 40, 41, 42โดยให้จำเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จำเลยให้การว่า จำเลยได้ขออนุญาตซ่อมแซมตึกแถวสองชั้นดังกล่าวเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2530 และได้รับอนุญาตแล้ว จำเลยได้ก่อสร้างดัดแปลงอาคารดังกล่าวตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 21, 22, 31 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 30, 76, 83 ทุกประการ จำเลยเพิ่มชั้นหรือขยายชั้นที่สองเพียง 6 ตารางเมตรเท่านั้น ไม่ขัดต่อข้อบัญญัติจำเลยเพิ่มฐานราก เสาตอม่อ คานคอดิน คานชั้นสอง และคานรับดาดฟ้า หลังคาเพื่อให้เกิดการรับน้ำหนักอาคารเพียงพอกับตัวอาคารเพื่อความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย เป็นการป้องกันอุบัติเหตุอันอาจเกิดจากตัวอาคารทรุด เป็นการซ่อมแซมหรือดัดแปลงอาคารเพื่อความเป็นระเบียบและสวยงาม ไม่ขัดกับข้อบัญญัติที่จะต้องได้รับอนุญาตก่อน แม้การเพิ่มผนังอิฐห้องชั้นสอง พื้นชั้นสอง พื้นชั้นดาดฟ้า เพิ่มหลังคาคลุมห้องบันได เพิ่มคานชั้นสอง และคานรับดาดฟ้าหลังคา เป็นการเพิ่มน้ำหนัก แต่ก็ไม่เกินร้อยละ 10 ที่จะต้องได้รับอนุญาตก่อนตามข้อบัญญัติแต่อย่างใด

ทางเดินด้านหลังอาคารถูกอาคารที่อยู่ข้างเคียงทั้งสองด้านรวมทั้งอาคารด้านหลังปิดล้อมไว้อยู่แล้วทั้งสามด้าน ไม่อาจใช้เป็นทางเดินผ่านถึงกันได้ จำเลยนำที่ว่างด้านหลังอาคารดังกล่าวมาปรับปรุงให้เป็นที่พักอาศัยของจำเลยเพื่อความเป็นระเบียบและความสวยงามของอาคารไม่ขัดกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ข้อ 76(4) อาคารของจำเลยสร้างมาก่อนที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2522 จะใช้บังคับ มีแนวอาคาร และระยะชิดต่อข้อบัญญัติดังกล่าวอยู่แล้ว การก่อสร้างดัดแปลงต่อเติมอาคารดังกล่าวเป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ข้อ 83 มิได้ขัดหรือฝ่าฝืนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครแต่อย่างใด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยรื้อถอนด้านหลังอาคารส่วนที่ก่อสร้างดัดแปลงต่อเติมผิดไปจากแบบที่ได้รับใบอนุญาตให้ซ่อมแซมออกจากตึกแถวเลขที่ 49/2-49/3 หากจำเลยไม่รื้อถอนอาคารส่วนที่ก่อสร้างดัดแปลงต่อเติมดังกล่าวให้โจทก์ เป็นผู้รื้อถอนได้โดยให้จำเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามคำวินิจฉัยของศาลล่างทั้งสอง ซึ่งคู่ความไม่ได้ฎีกาโต้เถียงเป็นอย่างอื่นว่าจำเลยเป็นเจ้าของผู้ครอบครองตึกแถวสองชั้นเลขที่ 49/2-49/3 ตึกแถวดังกล่าวเป็นอาคารที่ได้ปลูกสร้างมาก่อนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ออกใช้บังคับโดยมีแนวอาคารและระยะชิดกับข้อบัญญัติดังกล่าว จำเลยได้ขออนุญาตต่อโจทก์เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2530 เพื่อทำการซ่อมแซมอาคารดังกล่าวตามเอกสารหมาย จ.4 และ

แผนผังบริเวณแบบแปลน เอกสารหมาย จ.11 โจทก์ได้อนุญาตให้จำเลยซ่อมแซมอาคารดังกล่าวตามใบอนุญาตเอกสารหมายจ.15 หลังจากนั้นจำเลยได้ทำการดัดแปลงต่อเติมอาคารนอกเหนือไปจากแบบแปลนที่ได้ขออนุญาตไว้ โดยทำการต่อเติมด้านหลังอาคารซึ่งเดิมเป็นชั้นเดียวให้เป็นสองชั้นและมีชั้นดาดฟ้าด้วยการสร้างฐานรากเสาต่อหม้อ คานคอดิน คานชั้นสอง คานรับดาดฟ้าหลังคา ขยายพื้นที่ชั้นสอง ขนาดประมาณ 24.86 ตารางเมตร ต่อเติมพื้นที่ชั้นดาดฟ้าขนาดประมาณ 18.48 ตารางเมตร เพิ่มหลังคามุมห้องบันไดสร้างผนังอิฐกันห้องชั้นสอง ซึ่งการดัดแปลงต่อเติมดังกล่าวได้สร้างปิดทางเดินด้านหลังอาคาร ซึ่งจะต้องเว้นไว้เป็นที่ย่าง 2 เมตร

จำเลยฎีกาว่าจำเลยไม่ได้ต่อเติมหรือขยายอาคารตึกแถวผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตแต่ประการใด เพื่อความเป็นระเบียบและความสวยงามตลอดจนเพื่อความคงทนแข็งแรง จำเลยได้ดัดแปลงหลังคาเป็นสองชั้น โดยเพิ่มฐานราก เสาต่อหม้อ คานคอดิน คานชั้นสอง คานรับดาดฟ้าหลังคา ขยายพื้นที่ชั้นสอง พื้นดาดฟ้าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด ทำหลังคาห้องบันได ก่ออิฐกันห้องชั้นสองโดยแยกดัดแปลงซ่อมแซมอีกส่วนหนึ่งต่างหาก ซึ่งจำเลยมีสิทธิทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาต โจทก์ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 83 พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยได้ดัดแปลงต่อเติมอาคารนอกเหนือไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ตามที่กล่าวแล้วโดยสภาพและลักษณะของการต่อเติมและขยายอาคารของจำเลย ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมหรือดัดแปลงเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามดังฎีกาของจำเลย แต่เป็นการดัดแปลงอาคารผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตอันเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 22 เดิม, 31 เดิมและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 30, 76, 83 และเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติได้ ศาลล่างทั้งสองศาลพิพากษามาชอบแล้วฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(จิระ บุญพจนสุนทร-ปรีชา ธนानันท์-สมาน เวทวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>